

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

1751/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראות מיוחדות לעניין יישוב מיעוטים) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

הגדרות 1. בחוק זה –

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹;

"יישוב מיעוטים", "מינהל התכנון", "עבודה אסורה", "תכנית כוללנית" ו"שימוש אסור" – כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה;

"תכנית נושאית" – כהגדרתה בסעיף 62א(ח1) לחוק התכנון והבנייה.

2. (א) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד תום 4 שנים או עד תום אישורה של תכנית מתאר כוללנית ליישוב מיעוטים, המאוחר מביניהם (להלן – תקופת הוראת השעה), לא יחולו הוראות פרק י' לחוק התכנון והבנייה על אותו יישוב מיעוטים, למעט במקרים אלה:

(1) ביצוע עבודה אסורה או שימוש אסור במקרקעין המפורטים בסעיף 243(א) לחוק התכנון והבנייה;

(2) ביצוע עבודה אסורה או שימוש אסור מחוץ לשטח שהוגדר לפיתוח בתוכנית כמפורט להלן:

(א) תוכנית מתאר נושאית או תכנית מיתאר כוללנית שאושרה במהלך עשר השנים שקדמו ליום פרסומו של חוק זה;

(ב) תוכנית מתאר נושאית או תכנית מיתאר כוללנית שהוגשה על ידי מינהל התכנון או שהוגשה על ידי אחר בהסכמתו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופת הוראת השעה, הוראות סימן ד' בפרק י' בחוק התכנון והבנייה יחולו רק לעניין ביצוע עבודה אסורה ושימוש אסור כאמור באותו סעיף קטן שהחלו מיום פרסומו של חוק זה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

דברי הסבר

פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק) במצב כיום עוסק בהחמרת האכיפה והענישה בתחום עבירות תכנון ובנייה. הגורמים לתופעת הבניה הבלתי חוקית הם רבים, וביניהם העדר התכנון הראוי וההזנחה המתמשכים שהיו במגזר הערבי, וכיום יש מגמה כללית לקדם את הליכי התכנון שמאפשרים בנייה כחוק וגם הכשרת בניה בלתי חוקית קיימת.

לפי המצב כיום מתעלמות הוראות פרק י' לחוק מהקשיים תכנוניים הקיימים ביישובי המיעוטים בישראל, קרי, היישובים שבהם 80% לפחות מתושביהם אינם יהודים. ביישובים אלה לא קידמה המדינה במשך עשרות שנים תוכניות כוללניות ותוכניות מפורטות, שמכוחן ניתן להוציא היתרי בניה. לאור הריבוי הטבעי של האוכלוסיות הללו, נאלצו האזרחים, בעל כורחם, להפוך לעברייני בנייה כאשר ביצעו עבודות בלא שניתן להם היתר כדין ממוסדות התכנון.

לפי נתוני היחידה לפניות הציבור וחוק חופש המידע במשרד האוצר עולה כי גובה הקנסות המנהליים אשר ניתנו בגין עבירות תכנון ובניה מחודש דצמבר 2018 ועד חודש ספטמבר 2019, עומד על סכום של כ-20 מיליון ש"ח. כאשר מנת חלקם של היישובים הערביים מסך כל הקנסות מגיעה לכ-77% – 15,450,000 מיליון ש"ח (לעומת 4,500,000 מיליון שקלים חדשים ביישובים היהודיים). סכומי עתק אלה, המוטלים על אזרחי המדינה, מהווים עול שהאזרחים אינם יכולים לשאת בו ומחריפים את הפערים הקיימים בתחום התכנון והבנייה בין יישובי מיעוטים ליישובים יהודיים.

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה חיובית ביחסם של התושבים בכלל ושל ראשי הרשויות בפרט, לנהלי התכנון המקובלים על ידי רשויות החוק במדינה. ראשי הרשויות ביישובי המיעוטים קבלו על עצמם את החובה לפעול בהתאם לנהלי התכנון ובשיתוף פעולה צמוד עם הועדות האזוריות והם מקדישים חלק גדול מזמנם לתחום התכנון על מנת לבצע שינויי עומק ביישובים.

לכן, מוצע להחריג את תחולתו של פרק י' לחוק על יישובים אלה עד לסיום אישורן של תוכניות מתאר כוללניות באמצעותן יוסדר התכנון או עד לתום 5 שנים מיום פרסום החוק, המוקדם מבניהם, זאת נוכח העובדה שנדרשת התייחסות מיוחדת למצב התכנוני הקיים, החדש והמתהווה.

עם זאת, וכדי לקיים את עקרון השמירה על שלטון החוק, מוצע כי בהתאם לדגשי האכיפה המדינתית אשר תואמה עם משרד המשפטים והאוצר כן יוסיפו להיאכף עבודות אסורות ושימוש אסור במקרקעין המיועדים בתוכנית לאחת מהתכליות שהן בבחינת תשתיות לאומיות, כמו גם מקרקעין המצויים בסביבה החופית, בגן לאומי וכיוצא באלה, ובכלל זה עבירות כאמור שחל עליהן סימן ד' לפרק י' כנוסחו בתיקון מספר 116 לחוק.

לבסוף, מוצע כי תיאכפנה גם עבירות של בנייה ושימוש מחוץ לשטח שמוגדר לפיתוח במסגרת תוכנית מתאר נושאית או כוללנית שהופקדה במהלך 10 השנים האחרונות, או תוכניות כאמור שהוגשו על ידו או בהסכמתו של מינהל התכנון, כדי לאפשר לרשויות האכיפה להמשיך ולמגר את העבירות המסכלות את הסדרת התכנון לו מייחלים התושבים וראשי היישובים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מאזן גנאים (3012/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (1304/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/1304/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)